

לא תסור — מצוות בית הדין

לימוד מצווה תצ"ו מתוך ספר החינוך | פרשת שופטים, דברים י"ז, ח'–י"ג



מהו ספר החינוך?



ספר החינוך מחולק למצוות על-פי סדר הפרשות בתורה, ובנוי מתרי"ג מצוות. כל מצווה בנויה ממבנה קבוע של ארבעה סעיפים:

שאלה: מהי המצווה הנלמדת בלקט זה, ומהו מקורה בתורה?
תשובה: "שלא להמרות על פי בית דין הגדול" — פרשת שופטים, דברים י"ז, ח'–י"ג.

למעשה

דיני המצווה

שורש המצווה

הגדרת המצווה

מהי מצוות "לא תסור"?

שנמנענו מלחלוק על בעלי הקבלה ומלשנות את דבריהם ולצאת ממצוותם בכל עניני התורה. ועל זה נאמר: **"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"**



שאלה: נסח במילים שלך את הגדרת המצווה — ממה נמנענו, ומהו הפסוק המהווה מקור לכך?
תשובה: המצווה מונעת מאיתנו לחלוק על חכמי הקבלה ולסטות מדבריהם והוראותיהם בכל עניני התורה. מקורה בפסוק "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים י"ז, י"א).

מדוע לא כל אחד מפרש את התורה?

מה עלול לקרות?

מה עלול לקרות אם כל אחד היה נוהג רק כפי דעתו האישית, ומדוע זה חמור יותר מטעות אפשרית של החכמים?

השאלה

מדוע, לפי ספר החינוך, אי אפשר להניח לכל אדם לפרש את התורה כפי הבנתו האישית בלבד?

תשובה: עלול להיגרם חורבן הדת, פילוג בעם והפסד האומה — וזה חמור בהרבה מטעות נקודתית של החכמים, ולכן עדיף לסבול טעות אחת ולשמור על אחדות הציבור.

תשובה: דעות בני האדם חלוקות ולעולם לא ישוו — אילו פירש כל אחד כפי סברתו, הייתה מתרבה המחלוקת והתורה הייתה נעשית **כמה תורות**.

המחלוקת והאותות

השאלה

תאר בקצרה את המחלוקת בין רבי אליעזר
לחכמים, ואת האותות שהביא רבי אליעזר להוכיח
שהלכה כמותו.



- תשובה:** המחלוקת הייתה על תנור
שנחתך לחוליות והושם חול ביניהן —
רבי אליעזר טיהרו וחכמים טימאוהו.
רבי אליעזר הביא כמה אותות: חרוב
שנעקר ממקומו, אמת מים שחזרה
לאחוריה, כותלי בית המדרש שנטו
ליפול, ואף בת קול מן השמים
שהעידה שהלכה כמותו בכל מקום.

מדוע לא קיבלו את דעת רבי אליעזר?

עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: **"לא בשמים היא"**... שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משניחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה: **"אחרי רבים להטות"**



שאלה: מדוע, למרות האותות ובת הקול, לא קיבלו חכמים את דעתו של רבי אליעזר?

תשובה: משום שרבי יהושע קם ואמר "לא בשמים היא" — התורה כבר ניתנה בהר סיני, ומאז אין הולכים אחר בת קול אלא אחרי הרוב, כפי שנאמר בתורה "אחרי רבים להטות".

מה פשר "נצחוני בני"?

השאלה

מה פשר האמירה "נצחוני בני"? מדוע שמח הקב"ה, אף שלשיטת ספר החינוך האמת (כדעת רבי אליעזר) הפסידה במקרה זה?



תשובה: האמת הייתה כדברי רבי אליעזר, וכך גם העידה בת הקול — ובכל זאת חכמים פסקו לפי הרוב, כמצוות התורה. הקב"ה שמח בכך משום שבניו הלכו בדרך שציווה אותם — ללכת אחרי הרוב תמיד, אף במחיר טעות אפשרית — ולכן זהו למעשה ניצחון של קיום רצון התורה.



מיהו "זקן ממרא"?

מדוע תנאים כה מחמירים?

מדוע, לדעתך, קבעה התורה תנאים כה רבים ומחמירים כדי להטיל את הדין החמור הזה על אדם?

השאלה

מנה את חמשת התנאים ההופכים אדם ל"זקן ממרא", ומהו דינו?



תשובה: א. חולק על בית הדין הגדול. ב. בית הדין יושב בלשכת הגזית. ג. הוא חכם הראוי להוראה, סמוך לסנהדרין. ד. מורה לאחרים או עושה מעשה כנגד דעת בית הדין. ה. המחלוקת בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. **דינו: מיתת בית דין.**

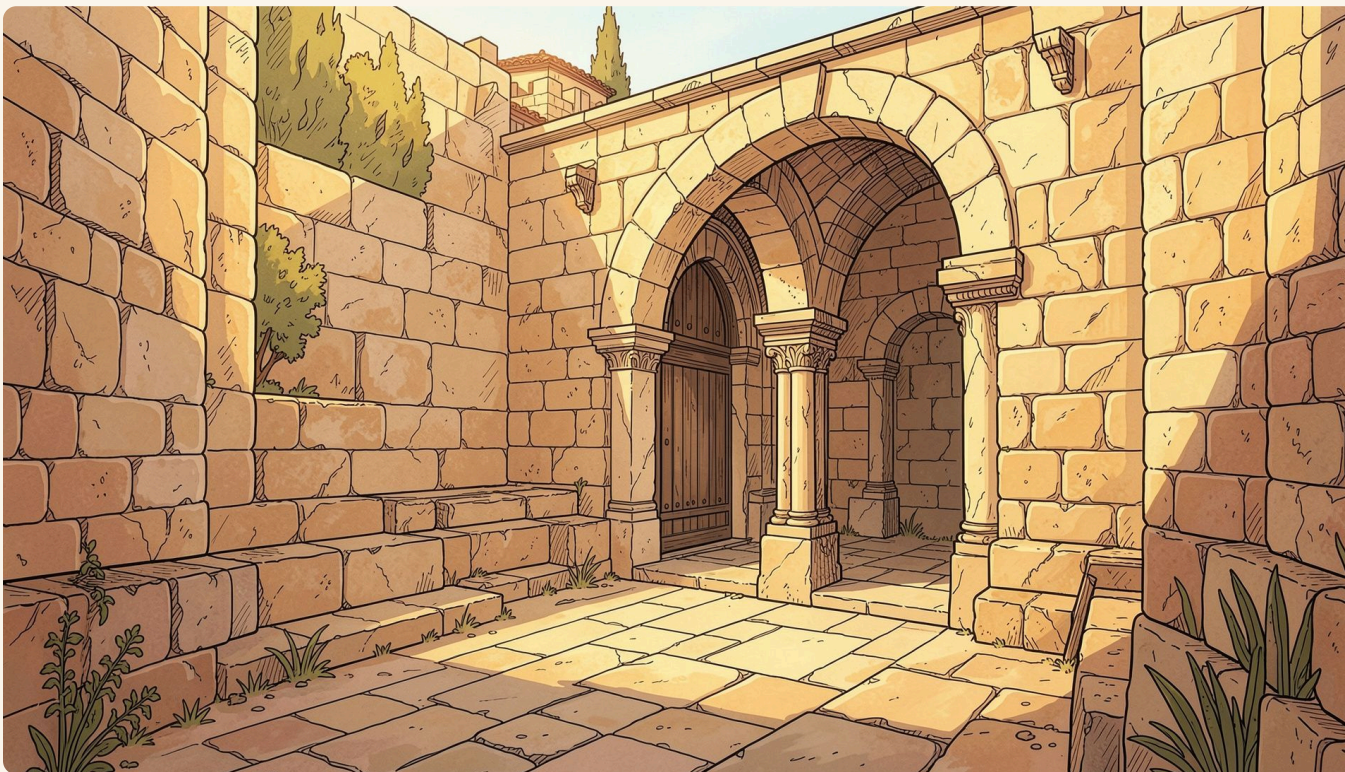


תשובה: תשובה פתוחה — לדוגמה: כדי שהעונש החמור לא יוטל בקלות ראש, אלא רק על מי שהוא באמת בעל סמכות ומעמד (חכם מוסמך), ורק כאשר יש וודאות שהוא באמת פועל בזדון כנגד בית הדין בעניין חמור — כך נשמרת זהירות רבה לפני שמטילים עונש מוות.

מתי פטורים מדין זקן ממרא?

השאלה

מהם שני המקרים שבהם אדם פטור מדין זקן ממרא, אף שהמרה בפועל על בית הדין?



תשובה: א. אם הוא תלמיד שלא הגיע עדיין להוראה, והורה בכל זאת — פטור, שנאמר "כי יפלא ממך דבר", מי שלא יפלא ממנו אלא דבר מופלא. **ב.** אם מצא את חכמי הסנהדרין מחוץ ללשכת הגזית והמרה עליהם שם — פטור, שנאמר "וקמת ועלית אל המקום" — מלמד שהמקום הוא הגורם לחיוב מיתה.

דוגמאות לכרת

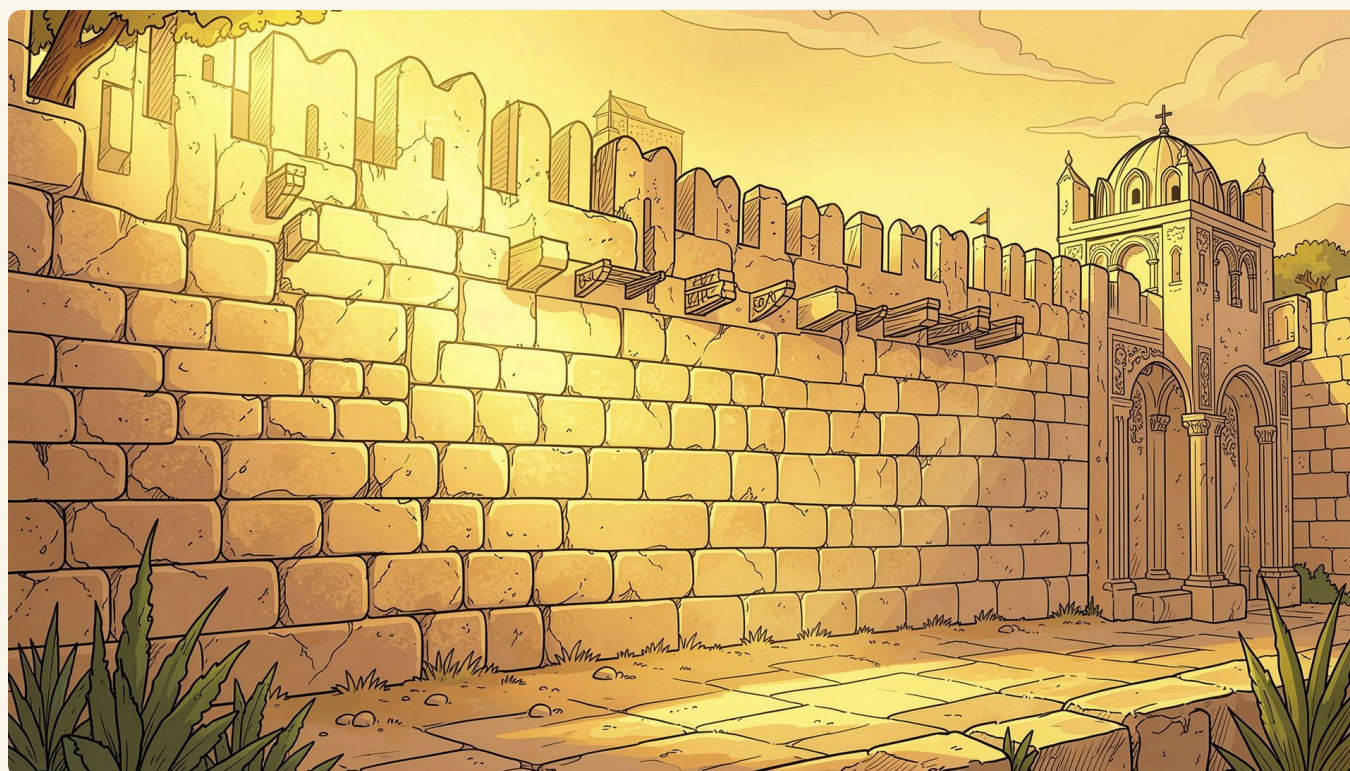
הבא דוגמה אחת למחלוקת שעונשה כרת, ודוגמה אחת למחלוקת שיכולה להביא לידי חיוב כרת.

תשובה: לדוגמה למחלוקת שעונשה כרת: מחלוקת אם אישה מסוימת נחשבת ערוה. לדוגמה למחלוקת שיכולה להביא לידי כרת: מחלוקת בעניין עיבור השנה, שעלולה להביא לידי אכילת חמץ בפסח.

המצווה בכל מקום ובכל זמן

השאלה

על מי חלה מצוות "לא תסור", ובאילו תנאים של זמן ומקום?



❏ **תשובה:** לעניין דינו של זקן ממרא — המצווה נוהגת רק בזמן שבית המקדש קיים. אך לעניין החיוב לשמוע לדברי חכמינו הקדמונים ולחכמי ושופטי כל דור — המצווה נוהגת **בכל מקום ובכל זמן**, הן בזמנים והן בנקבות.

מסקנה

מה ניתן ללמוד מהמצווה הזו, לדעתך, על חשיבות שמירת אחדות עם ישראל?

❏ **תשובה:** תשובה פתוחה — לדוגמה: המצווה מלמדת שגם כשיש חילוקי דעות אמיתיים, שמירת אחדות העם וקבלת מרות מוסכמת חשובה יותר מהניצחון של "האמת" הפרטית של כל יחיד, כיוון שבלעדי כך התורה והעם היו מתפרקים לגורמים רבים וסותרים.